

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2040/2533

นาย สมควร วรหัตถ์พันธุ์
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุรัตน์ นา วก กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งสองออกเช็ค พินาททั้งสามฉบับเพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อ นำเช็ค พินาท ทั้งสามฉบับ มาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดย ไม่บรรยายว่า หนี้ที่จำเลยทั้งสองและผู้มีชื่อ ชำระนั้นเป็นหนี้ค่าอะไร เป็นฟ้องที่ ชอบด้วยป.วิ.อ. มาตรา 158(5).

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83, 91

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 ให้ปรับจำเลยที่ 1 กระทั่งละ 10,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 กระทั่งละ 1 เดือนรวม 3 กระทั่ง เป็นปรับจำเลยที่ 1 เป็นเงิน 30,000 บาท จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 3 เดือน

จำเลยที่ 2 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 2 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่าโจทก์บรรยายฟ้องว่าจำเลยทั้งสองออกเช็คพิพาททั้งสามฉบับเพื่อเป็นการชำระหนี้ให้แก่ผู้มีชื่อ และผู้มีชื่อนำเช็คพิพาททั้งสามฉบับมาชำระหนี้ให้แก่โจทก์ โดยไม่บรรยายว่า หนี้ที่จำเลยทั้งสองและผู้มีชื่อชำระนั้นเป็นหนี้ค่าอะไร ฟ้องของโจทก์จึงขาดรายละเอียดที่จะทำให้จำเลยเข้าใจและต่อสู้คดีได้ดี เป็นฟ้องที่ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) นั้น ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า ฟ้องของโจทก์บรรยายถึงการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่า จำเลยได้กระทำความผิด ข้อเท็จจริงและรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาและสถานที่ซึ่งเกิดการกระทำนั้น ๆ อีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้อด้วยพอสมควรเท่าที่จะให้จำเลยเข้าใจข้อหาได้ดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5) แล้ว ส่วนหนี้ที่จำเลยทั้งสองและผู้มีชื่อชำระด้วยเช็คพิพาททั้งสามฉบับเป็นหนี้ค่าอะไรนั้น ถึงแม้โจทก์ไม่บรรยายฟ้องว่าเป็นหนี้ค่าอะไร ก็ไม่เป็นเหตุให้ฟ้องของโจทก์ที่สมบูรณ์อยู่แล้วกลายเป็นฟ้องที่ไม่สมบูรณ์ เพราะเป็นข้อเท็จจริงที่จะนำสืบในชั้นพิจารณา..."

พิพากษายืน.

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ